

1501917-43.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/01/2022

... e posterior condenação do Réu pelo tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 659607 SP 2021/0109786-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501917-43.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501917-43.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2236827/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 19954411 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2106/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2236827 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS HENRIQUE AGUIAR SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

VINÍCIUS HENRIQUE AGUIAR SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06, observados os ditames da Lei n.º 8.072/90, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 31 de agosto de 2021, por volta da 01h20, na Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 2.650, Vila Natal, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de estabelecimento hospitalar (UBS Vila Natal), trazia consigo, para fins de tráfico, 90 porções de crack, com peso de 78,6g, 76 porções de cocaína em pó, com peso de 84,7g, 52 porções de Tetraidrocanabinol - THC (maconha), com peso de 140,5g, e 03 comprimidos de ecstasy, sem autorização legal ou regulamentar.

Houve prisão em flagrante (fls. 01/02), convertida em prisão preventiva, consoante decisão de fls.72/73.

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (fls. 116), após defesa preliminar (fls.109/111).

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação às fls.132.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 137).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls.124).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

Primeiramente, rejeito a preliminar defensiva de nulidade pela atuação da Guarda Civil Municipal. Isso porque, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, não havendo impedimento, portanto, para a apreensão pelos guardas municipais, notadamente diante de fundadas suspeitas. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DAS DROGAS REALIZADAS POR GUARDAS MUNICIPAIS. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Nos termos do art. 301 do CPP, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, razão pela qual não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais" (AgRg no AREsp 771.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). 2. Configurada legítima a apreensão, pelos Guardas Municipais, das drogas dispensadas pelo Agravante, não há nulidade nas provas obtidas a partir daí, sequer na prisão e posterior condenação do Réu pelo tráfico de drogas. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 659607 SP 2021/0109786-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiância devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 2. Uma vez que havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, são lícitas todas as provas obtidas por meio dessa medida. 3. É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda da população local, bem como de bens, serviços e instalações, as guardas municipais se deparem com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, procedam à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estariam desautorizadas a agir. 4. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. 5. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, já manifestou entendimento de que o art. 144 da Constituição Federal não estabelece o monopólio da função de investigação criminal à polícia. Destarte, a sua interpretação, vista em conjunto com o art. 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal, legitima a atuação investigativa por outras autoridades. 6. Uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do

convencimento do julgador ? que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação no tocante à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 ?, e porque não houve o reconhecimento da traficância pelo réu (Súmula n. 630 do STJ), não há como se lhe aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 7. Porque o réu, além de haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, era reincidente (inclusive específico) ao tempo do crime, mostra-se devida a imposição do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 8. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 621586 SP 2020/0282457-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021). A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 07/11, auto de exibição/apreensão de fls. 12/17, laudo provisório de constatação de fls.20/24, laudo de objetos às fls.152/155, laudo definitivo do Instituto de Criminalística de fls. 156/160, bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa do acusado evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Jonathan William Santos Pereira, guarda municipal, narrou que estavam em ronda e foram informados por munícipes que havia certa quantidade de pessoas próxima a UBS, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Chegando no local, os indivíduos que lá estavam saíram correndo mas conseguimos abordar o indivíduo que estava com uma sacola preta, que aparentava conter substâncias ilícitas, além de quantia em dinheiro. Indagado se estaria vendendo entorpecentes, o indivíduo respondeu positivamente. Após, foi encaminhado para a central de flagrantes. Confirmou que viu o acusado saindo correndo com a sacola na mão; que a UBS funciona normalmente, mas no momento dos fatos estava fechada. afirmou que não conhecia o acusado antes dos fatos e que este não se desfez da sacola em nenhum momento. Em relação aos demais indivíduos, relatou que não teve contato com nenhum pois saíram todos correndo e que a distância do acusado era visível, permitindo enxergá-lo com a sacola, sendo o único que carregava uma sacola. Não se recorda sobre o acusado estar com uma mochila. Informou que o acusado caiu durante a fuga e que não houve realização de campana.

No mesmo sentido, a testemunha Luiz Fernando Borges, guarda municipal condutor, relatou em Juízo que houve uma denúncia dos munícipes do local naquela madrugada, sobre uma grande movimentação atrás da UBS da Vila Natal. Chegando no local, foi avistada certa quantidade de pessoas que começaram a se dispersar e um rapaz com uma sacola preta na mão saiu em desabalada carreira, se jogando no barranco no meio do mato, mas foi possível alcançá-lo e na abordagem, verificou-se que a sacola continha entorpecentes. Questionado, o acusado afirmou que estava fazendo a venda de ilícitos. Confirmou que o acusado não se desvencilhou da sacola e que também havia dinheiro em seu interior. afirmou que o local dos fatos é conhecido pela venda de drogas e que não conhecia o acusado. Informou que não conseguiu falar com nenhum outro indivíduo presente no local pois houve dispersão e decidimos acompanhar o que estava com a sacola e saiu correndo em atitude mais suspeita. Também confirmou que o acusado não se desfez da sacola em nenhum momento e que o avistou de uma distância em torno de dez metros, fora da viatura. O local não era completamente iluminado mas a visibilidade era boa. Narrou que o acusado se machucou pois se jogou no barranco no meio da mata enquanto corria, no começo de sua fuga. Por fim, afirmou que não foi realizada campana e que a UBS estava fechada.

Em seu interrogatório judicial, o réu VINICIUS HENRIQUE AGUIAR SILVA negou os fatos, afirmando que os guardas estão me confundindo. Eu não tinha nada comigo. Eles me colocaram dentro da viatura, eu não tinha droga comigo.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada. Os dois guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, apresentaram depoimentos afinados e coerentes. Ambos indicaram o réu como sendo o indivíduo que correu com a sacola preta nas mãos, contendo entorpecentes, restando claro que não o conheciam anteriormente.

Ainda, como é de se notar, não houve qualquer contradição entre os depoimentos e nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Os guardas municipais não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos.

Também não há qualquer incongruência entre o que disseram os servidores públicos na fase extrajudicial e o que afirmaram em juízo, sendo irrelevante para o reconhecimento da autoria e materialidade se o réu se jogou no barranco durante a fuga, ou se tropeçou, assim como a menção, apenas em solo policial, à determinada mochila em poder do acusado, já que restou comprovada a existência de entorpecentes no interior de uma sacola preta, periciada às fls.152/155.

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: 90 porções de crack (78,6g), 76 porções de cocaína em pó (84,7g), 52 porções de Tetraidrocanabinol – THC (maconha) (140,5g) e 03 comprimidos de ecstasy. Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, III da Lei 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante e pela prova oral colhida. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ - AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

E, sendo o réu reincidente, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei nº11.343/06.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, não específica, a pena será elevada em 1/6, totalizando de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da lei de drogas, a pena será aumentada em 1/6,

perfazendo 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

Como outrora fundamentado, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 não deve ser concedido ao acusado, reincidente.

Ausentes outras causas modificadoras torno definitiva a pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a reincidência, a gravidade do delito praticado, a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como por ser tratar de delito hediondo. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, nem à suspensão condicional da pena, consoante artigo 77 do CP. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e são incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerada grave.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VINÍCIUS HENRIQUE AGUIAR SILVA devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, III da Lei n.11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 11(onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso..

Quando aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica e porta moedas (fls.12/13). Oficie-se.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na

serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA